

次のⅠ及びⅡの【見解】は、管轄の有無を判断する基準についての考え方を述べたものである。これらの【見解】のいずれかを前提に、後記【事例】において、裁判所がどのような判決を言い渡すことになるかについて述べた後記アからカまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 起訴状に記載された訴因並びに罪名及び罰条により判断する。
- Ⅱ. 裁判所が心証を形成した事実により判断する。

【事 例】

検察官は、故意に被害者を殴打してその結果死亡させた事実で、被告人を傷害致死罪によりX地方裁判所に起訴したが、X地方裁判所は、公判審理の途中で、被告人が過って被害者を死亡させた事実しか認定できず、過失致死罪が成立するとの心証を形成した。なお、傷害致死罪の管轄は、地方裁判所に、また、過失致死罪の管轄は、簡易裁判所にだけある。

【記 述】

- ア. Ⅰの考え方では、検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には、X地方裁判所において、傷害致死罪につき、無罪の判決を言い渡すことになる。
- イ. Ⅰの考え方では、検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には、X地方裁判所において、管轄違いの判決を言い渡すことになる。
- ウ. Ⅰの考え方では、X地方裁判所が検察官による過失致死罪への訴因の変更を許可した場合には、X地方裁判所において、管轄違いの判決を言い渡すことになる。
- エ. Ⅱの考え方では、X地方裁判所が検察官による過失致死罪への訴因の変更を許可した場合には、X地方裁判所において、過失致死罪につき、有罪の判決を言い渡すことになる。
- オ. Ⅱの考え方では、検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には、X地方裁判所において、管轄違いの判決を言い渡すことになる。
- カ. Ⅱの考え方では、検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には、X地方裁判所において、傷害致死罪につき、無罪の判決を言い渡すことになる。

- 1. アウオ 2. アウカ 3. アエカ 4. イウオ 5. イエオ
- 6. イエカ

No142	管 轄	正答率
H22-37	正 解	68%

I. まず、設問の事例における、見解Ⅰ及び見解Ⅱからの帰結を説明する。

1. 見解Ⅰについて

- (1) 見解Ⅰは、起訴状に記載された訴因並びに罪名及び罰条によって管轄の有無を判断する。傷害致死罪の管轄は地方裁判所にあるので、本問の訴因である傷害致死罪（刑法205条）の訴因についてX地方裁判所が管轄を有するとすると、過失致死罪への訴因変更がされずに傷害致死罪の訴因が維持されるときは、本問でX地方裁判所が管轄違いの判決（刑訴法329条本文）を言い渡すことはない。

次に、本問の事例では、公判審理の途中で、過失致死罪（刑法210条）の事実しか認定できていない。そのため、X地方裁判所としては、過失致死罪への訴因変更がされずに傷害致死罪の訴因が維持されるときは、「犯罪の証明がない」ときに当たり、傷害致死罪の訴因について無罪の判決（刑訴法336条）をすることになる。

これに対し、本問で過失致死罪への訴因変更がされたときは、新訴因である過失致死罪については簡易裁判所だけが管轄を有するので、X地方裁判所は管轄違いの判決を言い渡すことになる。

- (2) なお、仮に、傷害致死罪の訴因の縮小認定として過失致死罪の事実を認定することができるならば、過失致死罪への訴因変更がされなくとも、見解Ⅰからも管轄違いの判決を言い渡すことができることになる。そこで、傷害致死罪の訴因の縮小認定として過失致死罪を認定することができるか問題となる。

この問題については、傷害致死罪と過失致死罪とは、犯意の有無のほか、新たに注意義務違反という別の要件が加わるのであるから、傷害致死罪の事実の中に過失致死罪の事実が含まれるとはいえない。よって、傷害致死罪の縮小認定として過失致死罪の事実を認定することは、許されない。

2. 見解Ⅱについて

- (1) 見解Ⅱは、裁判官が心証を形成した事実によって管轄の有無を判断する。そこで、本問でX地方裁判所が心証を形成した過失致死罪（刑法210条）の事実について管轄の有無を検討すると、過失致死罪の管轄は、簡易裁判所にだけある。それゆえ、X地方裁判所は、検察官が過失致死罪への訴因変更をしない場合であっても、管轄違いの判決（刑訴法329条本文）を言い渡すことになる。また、過失致死罪への訴因変更があった場合も、管轄違いの判決を言い渡す。
- (2) なお、見解Ⅱは心証形成にかかる事実を基準に管轄の有無を判断するので、本問でも傷害致死罪から過失致死罪への縮小認定の可否を検討するまでもなく、X地方裁判所が心証を形成した過失致死罪の事実によって管轄の有無を判断することができる。

II. 以上を踏まえて、各記述の当否を判断する。

ア 正しい

見解Iに立った場合、訴因である傷害致死罪についてはX地方裁判所が管轄を有する。そして、本記述では訴因である傷害致死罪の事実が認められず、また検察官が過失致死罪に訴因を変更しないので、X地方裁判所において、傷害致死罪につき、無罪の判決(336条)を言い渡すことになる。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

見解Iに立った場合、訴因である傷害致死罪についてはX地方裁判所が管轄を有する。そして、本記述では訴因である傷害致死罪の事実が認められず、また、検察官が過失致死罪に訴因を変更しないので、X地方裁判所において、傷害致死罪につき、無罪の判決(336条)を言い渡すことになる。したがって、本記述は、無罪判決を言い渡すところ、管轄違いの判決を言い渡すとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

見解Iに立った場合、本記述では過失致死罪に訴因が変更されたことから、変更後の訴因である過失致死罪について管轄の有無を判断することになる。そして、過失致死罪の管轄は簡易裁判所にだけあるので、X地方裁判所は管轄を有しない。それゆえ、X地方裁判所は管轄違いの判決(329条本文)を言い渡すことになる。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

見解IIに立った場合、X地方裁判所が心証を形成した過失致死罪について、X地方裁判所は管轄を有しない。それゆえ、X地方裁判所は管轄違いの判決(329条本文)を言い渡すことになる。したがって、本記述は、管轄違いの判決を言い渡すところ、有罪の判決を言い渡すとしている点で、誤っている。なお、本記述では過失致死罪への訴因変更がされているが、見解IIにおいては裁判所が心証を形成した事実により管轄の有無を判断するので、訴因が何であるかは管轄の有無の判断に影響を及ぼさない。

オ 正しい

見解IIに立った場合、X地方裁判所が心証を形成した過失致死罪について、X地方裁判所は管轄を有しない。それゆえ、検察官が過失致死罪への訴因変更をしない場合でも、X地方裁判所は管轄違いの判決(329条本文)を言い渡すことになる。したがって、本記述は正しい。

カ 誤っている

見解IIに立った場合、X地方裁判所が心証を形成した過失致死罪について、X地方裁判所は管轄を有しない。それゆえ、検察官が過失致死罪への訴因変更をしない場合でも、X地方裁判所は管轄違いの判決(329条本文)を言い渡すことになる。したがって、本記述は、管轄違いの判決を言い渡すところ、無罪の判決を言い渡すとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はア、ウ、オであり、したがって、正解は肢1となる。

